

سرفه سيارة ٩٦٢٨
وسناد مسودات ٤٤١

16130

وفيه والهيئة كالمسابق لم يحضر أحد
ويحضور ممثل النيابة العامة أفهم الحكم علناً

528 ورقم 770

محسن ازعتر

باسم الشعب اللبناني
إن محكمة الإستئناف في بيروت
الغرفة الثالثة عشرة

المؤلفة من الرئيس روكس رزق ومن المستشارين نوال صليبا ورولا عبد الله
المُكلّفة النظر بالدعوى المُقرّر قبول طلب نقلها إلى محكمة الجنايات في بيروت ،

بعد الإطلاع على أوراق الدعوى كافة ،
ولدى التدقيق والمذاكرة ،

تبين

أن محكمة التمييز ، الغرفة السادسة النازرة في طلبات نقل الدعوى ، قرّرت بتاريخ 2011\09\22 ،
قبول طلب نقل هذه الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع إلى محكمة الجنايات في بيروت ، الغرفة التي
يُحدها حضرة الرئيس الأول الإستئنافي في بيروت ،
وإن تقرّر ، بتاريخ 2012\01\25 ، بموجب القرار رقم 61 تاريخ 2012\01\25 الصادر عن معالي
وزير العدل :

تكليف هذه الغرفة النظر بالدعوى التي تقرّر قبول طلب نقلها إلى محكمة الجنايات في بيروت من قبل
محكمة التمييز ، الغرفة السادسة النازرة في طلبات نقل الدعوى ، وكذلك بالدعوى التي سوف تُحلل
لاحقاً من المحكمة المذكورة .

وتبين

أنه بموجب مضبطة الإتهام الصادرة عن "الهيئة الإتهامية في البقاع - بطبك" ، بتاريخ 2010\05\26
تحت رقم 2010\363 ،

وإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في البقاع - بطبك ، (تاريخ) ،
أحيل أمام محكمة الجنايات في البقاع :

المتهم علي حسن أبو محسن ، والدته محمودة من مواليد بريتل سنة 1960 - لبناني رقم السجل
87\204 بريتل ،

أوقف غيابياً بتاريخ 2009 \12\31 ، وأدخل السجن بتاريخ 2010\01\25 ،
والظنينين

1- علي عروة زعتر ، والدته زينب من مواليد 1978 - لبناني رقم السجل 6 ربحا ،
أوقف وجاهياً بتاريخ 2008\12\02 ، وأُخلى سبيله بتاريخ 2012\07\10 ،

2- بلال أحمد أمهر ، والدته ديبه من مواليد 1978 - لبناني رقم السجل 114 اللبوة ،
أوقف وجاهياً بتاريخ 2008\12\02 ، وتقرّر إخلاء سبيله بتاريخ 2012\06\04 ،

ليحاكم المتهم

بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 \ عقوبات ،

خف طيبا

محل

وليحاكم الظنينان بالجنة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 219\638 عقوبات .

وتبين أنه تم إستجواب كل من المتهم والظنين .

وتبين أن المحاكمة اختتمت , بتاريخ 2012\10\23 ,
بعد أن ترافعت ممثلة النيابة العامة الإستئنافية ,
وبعد أن أعطي الكلام الأخير للمتهم , وكذلك لكل من الظنين .

وبنتيجة المحاكمة العنية والشفهية والوجاهية ,

أولاً : في الوقائع

تبين أنه بتاريخ 2008/05/08 جرى توقيف الظنين الأول , علي عروة زعيتز , الفار من السجن في منزله الكائن في بلدة ربحا البقاعية , وقد ضبطت بقرب هذا المنزل سيارة نوع أوبل سوداء اللون صنع سنة 1991 تحمل اللوحة رقم 139324/ز رقم المحرك 0034795 , وقد تبين أنها مسروقة وهي موضوع بريقة فصيلة الميناء رقم 620 تاريخ 2008/02/06 وهي مسجلة باسم السيد جلال وهشام خضر شاهين , وقد استدعي هذا الأخير الى مركز مفرزة استقصاء البقاع واستلم السيارة .
وتبين ان هذا الظنين اعترف صراحة , بموجب المحضر رقم 302\60 تاريخ 2008\05\08 , انه اشترى هذه السيارة من الظنين الثاني , بلال احمد امهز , بمئتي دولار اميركي مع علمه بأنها مسروقة .
وتبين ان هذا الظنين أفاد , في التحقيق الاستطلاقي :
انه "موقوف بدعوى سرقة سيارات" ,
وانه اشترى هذه السيارة من الظنين الثاني , بلال احمد امهز .

وتبين أن الظنين الأول أفاد , بدوره , في التحقيق الاستطلاقي :
أنه باع بالفعل السيارة المشار إليها من الظنين الثاني ,
وهو كان قد إستحصل عليها من صهره , المتهم , علي حسن أبو محسن , الذي لم يوضح له "من أين أحضر السيارة" .

وتبين ان المتهم أنكر , أمام هذه المحكمة , ما أسند إليه وأوضح :
أنه اشترى هذه السيارة , بمبلغ 800 دولار اميركي , من المدعو "حيدر مظلوم" , دون أن يسلمه هذا الأخير "وكالة بالسيارة" ,
وانه لم يكن على علم أنها سيارة مسروقة ,
وانه باعها من الظنين الثاني , بلال احمد امهز , بمبلغ 500 دولار اميركي .
وتبين أن كلاً من الظنينين الأول والثاني كَرَر , أمام هذه المحكمة , إفادته الإستنطاقية .

ثانياً : في الأدلة

تأيدت هذه الوقائع :

- 1- بالتحقيقات الأولية والإستنتاجية والنهائية ,
- 2- بإفادات المتهم والظنين ,
- 3- بالأسبقيات الجرمية , لا سيما للمتهم والظنين الثاني ,
- 4- بالسيارة المسروقة (المضبوطة , (موضوع برقية فصيلة الميناء رقم 620 تاريخ 2008/02/06) ,
- 5- بكافة الأوراق والمستندات المبرزة في الملف .

ثالثاً : في القاتون

حيث أن السيارة , التي هي من نوع أويل سوداء اللون صنع سنة 1991 التي تحمل اللوحة رقم 139324/ز , والعائدة للسيد جلال وهشام خضر شاهين , هي سيارة مسروقة .
وحيث أن هذه السيارة إنتقلت من المتهم إلى الظنين الثاني , ومن هذا الأخير إلى الظنين الأول , وذلك بمبالغ زهيدة ودون أي "وكالة بالسيارة" .

حيث أن إقدام المتهم , علي حسن أبو محسن , على سرقة السيارة , التي هي من نوع أويل سوداء اللون صنع سنة 1991 التي تحمل اللوحة رقم 139324/ز , والعائدة للسيد جلال وهشام خضر شاهين ,
, على النحو المبين في باب الوقائع وبالأدلة المؤيدة لها ,
ينطبق على أحكام المادة 638 \ عقوبات .

وحيث أن إقدام الظنين الأول , علي عروة زعيتر , على شراء هذه السيارة , من صهره \ المتهم , وهو عالم يأمر سرقتها من قبل هذا الأخير ,
وإقدام الظنين الثاني , بلال أحمد أمهر , على شراء هذه السيارة من الظنين الأول , علي عروة زعيتر , وهو عالم بدونه يأمر سرقتها
, على النحو المبين في باب الوقائع وبالأدلة المؤيدة لها ,
ينطبق على أحكام الماد 221 \ عقوبات .

لذلك

نقرر بالإتفاق ,

وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية ,

أولاً :

تجريم المتهم

على حسن أبو محسن , والدته محمودة من مواليد سنة 1960 - لبناني رقم السجل 204-87 بریتال ١ , أوقف غيابياً بتاريخ 12\31\2009 , وأدخل السجن بتاريخ 01\25\2010 ,
بالجنائية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 \ عقوبات ,
وانزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات ,
على أن تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي ,
وتجريده من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات , تبدأ من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقوبة , عملاً بأحكام
المادة 63 \ عقوبات ,

ثانياً :

إدانة كل من الظنينين

الأول - على عروة زعتر , والدته زينب من مواليد 1978 - لبناني رقم السجل 6 ربحا ,
أوقف وجاهياً بتاريخ 02\12\2008 , وأخلي سبيله بتاريخ 10\07\2012 ,
والثاني - بلال أحمد أمهر , والدته ديبه من مواليد 1978 - لبناني رقم السجل 114 اللبوة ,
أوقف وجاهياً بتاريخ 02\12\2008 , وتقرر إخلاء سبيله بتاريخ 04\06\2012 ,
بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في الماد 221 \ عقوبات ,
وحبس كل منهما سنة واحدة
, على أن تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي ,
وتفريم كل منهما مبلغ خمسمائة ألف ل.ل. .

ثالثاً :

تضمنين المتهم والظنينين الرسوم والنفقات .

بناج
حكماً وجاهياً, صدر في بيروت وأفهم علنا , بحضور ممثل النيابة العامة الإستئنافية ,
بتاريخ 09\01\2013

الكاتب (أ. الحاج) المستشار (ر. عبد الله) المستشار (ن. صليباً) الرئيس (ر. رزق)

